Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, doctrina de la arbitrariedad, empleados públicos, indemnización, muerte, cónyuge, matrimonio, nulidad de matrimonio, concubinato

SUMARIO DE FALLO
3 de Octubre de 2023
Id SAIJ: SUJ0052062

TEXTO

Corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, toda vez que la conclusión del Tribunal judicante de que a la actora le correspondía acceder a la parte proporcional de la indemnización por fallecimiento prevista en el artículo 36 de la ley 8525, con motivo del deceso del trabajador no constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, desde que para obtener el citado beneficio se debe acreditar el carácter de cónyuge y encontrarse en una de las situaciones previstas en la norma (con derecho a alimentos o incapacitado totalmente y sin otro sustento) y en la presente causa aquélla no puede ser calificada como cónyuge, atento a que el matrimonio fue anulado por la causal de mala fe de la contrayente y el otorgamiento del beneficio de pensión a la reclamante tampoco es decisivo en el supuesto bajo análisis; asimismo, el reconocimiento del derecho derivado de una relación de convivencia con el causante resulta igualmente arbitrario, por cuanto dicho vínculo no fue invocado en la demanda ni en sede administrativa, formulándose recién al alegar, como resultado de una evidente reflexión tardía, que no puede ser considerada y resolver en función de ella sin lesionar el derecho de defensa de la demandada. (De la disidencia de los Dres. Gutiérrez y Spuler) - CITAS: CSJStaFe: Abrigo, AyS T 149, p 458; Scattolini, T 162, p 79; Nahass, T 184, p 99. - REFERENCIAS NORMATIVAS: **Ley 8525, artículo 36**

Fuente del sumario: OFICIAL

[-]
CONTENIDO RELACIONADO

Legislación

HERRAMIENTAS

Descargar Documento
Enviar por email
Cita SAIJ

CONTENIDOS DE INTERES

Constitución de la Nación Argentina.
Constitución de la Nación Argentina. 22/8/1994. Vigente, de alcance general

Código Civil y Comercial de la Nación.
Ley 26.994. 1/10/2014. Vigente, de alcance general

Código Penal.
Ley 11.179. 21/12/1984. Vigente, de alcance general

Código de Minería.
Ley 1.919. 21/5/1997. Vigente, de alcance general

Código Aeronáutico.
Ley 17.285. 17/5/1967. Vigente, de alcance general

Ley de Contrato de Trabajo.
Ley 20.744. 13/5/1976. Vigente, de alcance general

Estatuto General del Personal de la Administración Pública Art. 36
Ley 8.525. Santa Fe 21/11/1979. Vigente, de alcance general
Integridad y Transparencia

FALLOS A LOS QUE APLICA

Heit, María Graciela y otros s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
SENTENCIA.CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. , 3/10/2023.

[ir arriba]